

[17] [통보] 사항

1. 제 목 : 용지 임대업무 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)는 □□□□지구 고등학교용지를 건본주택 건립 용도로 2012. 9. 1.부터 감사일 현재까지 3차례 연장방침²⁶⁾을 통해 유상으로 임대하고 있다.

[표 22] □□□□지구 고등학교 용지 임대 현황

사업지구	지 번	용 도	공부면적	사용면적	사용용도	임차인	임대기간
□□□□	1611-1	고등학교	13,002.9㎡	2,932㎡	건본주택	@@건설(주)	2012. 9. 1.~2016. 8. 31.

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

「용지임대관리지침」 제7조에 따르면 용지의 임대 기간은 1년 이내로 하며, 임차인이 임대 기간의 연장을 원하는 경우 해당 용지에 대한 계속 사용 필요성, 임대에 의한 관리 계속 필요성 등을 검토하여 연장 여부를 결정할 수 있고 연장할 수 있는 계약 기간은 1년 이내로 하며 최초계약일로부터 3년을 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

또한, 동 지침 제5조 제7항에 따르면 임대 기간을 연장하는 경우에는 지가 상승률, 그 밖에 필요한 사항을 참작하여 종전 임대료의 100분의 5 범위 내에서

26) □□지역본부 ☐☐부-4호(2013. 8. 8.), ☐☐부-3784호(2014. 8. 21.), ☐☐부-7541호(2015. 8. 20.)

임대료를 인상 또는 인하할 수 있게 되어 있다.

그런데 위 본부에서는 □□□□지구 고등학교 용지를 임대하면서 동일 업체와 최초 계약일로부터 4년간 임대계약을 체결하였을 뿐만 아니라, 연장계약 시 임대료를 5.8% ~ 6.8% 인상하였다.

[표 23] □□□□지구 고등학교 용지 임대 현황

(단위 : 천 원/월)

사업지구	지 번	사용면적	임대 기간	산정 임대료(A)	지임대료 상한액(B)	전기 대비 상승률	과다산정액 (A-B)
□□□□	1611-1	2,932㎡	2012. 9. 1.~2013. 8. 31.	5,912	-	-	-
			2013. 9. 1.~2014. 8. 31.	6,316	6,207	6.8%	106
			2014. 9. 1.~2015. 8. 31.	6,739	6,517	6.7%	222
			2015. 9. 1.~2016. 8. 31.	7,130	6,842	5.8%	288

자료 : 감사실 확인 자료(부가가치세 제외 금액)

그 결과 「용지임대관리지침」을 위반하여 용지임대 업무처리의 공정성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

용지임대 시 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다(통보).